

因对执行和解协议反悔提起返还原物之诉的 人民法院应否受理

—— 曾某某、廖某某诉崔某某物权确认案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

江西省吉安市中级人民法院(2022)赣08民终522号民事裁定书

2. 案由：物权确认纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):曾某某、廖某某

被告(被上诉人):崔某某

【基本案情】

某法院在查明案涉吉安市青原区某小区16栋4号、5号门面均已出租，且承租人崔某某已一次性付清15年租金的情况下，于2016年10月12日在《对外委托工作交接表》中载明：“其中吉安市青原区某小区16栋门面4号、5号已全部出租，租期20年，均至2033年9月23日止，承租人在2013年9月23日已一次性付清全部租金给罗某某(原所有人)，拍卖时需在拍卖公告中将此情况注明。”某法院将该《对外委托工作交接表》和拍卖裁定书等相关材料移送有关拍卖机构。2016年11月4日，某拍卖公司对外发布拍卖公告，载明：“受某法院委托，将于2016年11月22日上午10时在某法院审判庭拍卖以下标的：一、拍卖标的及起拍价(设保留价)……3. 吉安市青原区某小区16栋4号门面，建筑面积17.12平方米。起拍价9.95万元，竞买保证金2万元。4. 吉安市青原区某小区16栋5号门面，建筑面积64.37平方米。起拍价37.42万元，竞买保证金5万元……特别说明：3、4号标的的4号、5号门面，租赁期限均至2033年9月23日止，承租人在2013年9月23日已一次性付清15年租金给房东。两间门面整体购买优先。若无整体购买，则分标的拍卖……”由于无人报名参加拍卖，2016年11月22日的第一次拍卖流拍。曾某某明知上述两间门面的租赁情况，仍然向法院申请以第一次拍卖的保留价直接抵偿其债权。某法院基于上述事实，根据曾某某的申请，并征得罗某某的同意，于2016年11月24日作出(2016)赣0826执287号执行裁定：将被执行人的罗某某、郭某某在吉安市青原区某小区16栋4号门面作价9.95万元，5号门面作价37.42万元，交付申请执行人曾某某抵偿借款本金及利息47.37万元，上述资产所有权自本裁定送达申请执行人曾某某时起转移。2017年9月14日，曾某某、廖某某取得某小区16栋4号、5号门面的不动产权证。

现曾某某、廖某某以崔某某与罗某某签订的20年租赁合同系伪造为由，诉至法院，请求判令崔某某立即停止侵权，返还其占有的曾某某、廖某某名下案涉16幢门面4号、5号，支付占用该店面的使用费。

【案件焦点】

对已执行完结的案件，当事人对执行标的物上的权利负担存在异议而提起返还原物的诉讼，法院是否应当受理。

【法院裁判要旨】

江西省吉安市青原区人民法院经审理认为：某法院是在认定案涉某小区16栋4号、5号门面存在20年的租赁合同，且承租人崔某某已一次性支付了租金的事实基础上，作出的拍卖裁定和以物抵债裁定的，且该两份裁定均已发生法律效力。现曾某某、廖某某认为上述事实认定错误，崔某某也是罗某某的债权人，在得知案涉门面被法院查封后，崔某某才与罗某某伪造20年租赁合同。因此，曾某某、廖某某的权利救济途径应当是向某法院申请再审，而不应当是向该院提起返还原物之诉。

江西省吉安市青原区人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、第一百二十四条第五项和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百零八条第三款规定；裁定如下：

驳回原告曾某某、廖某某的起诉。

曾某某、廖某某不服一审裁定，提起上诉。

江西省吉安市中级人民法院经审理认为：《中华人民共和国民事诉讼法》（2012年修正）第二百二十五条规定：“当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议。当事人、利害关系人提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起十五日内审查，理由成立的，裁定撤销或者改正；理由不成立的，裁定驳回。当事人、利害关系人对裁定不服的，可以自裁定送达之日起十日内向上一级人民法院申请复议。”某法院在执行某民事判决过程中，崔某某提出其已承租案涉两个门面20年且一次

性支付了15年的租金，执行法院对案涉两个门面的承租情况向郭某某、罗某某、崔某某作了调查，某拍卖公司在拍卖公告中特别说明：“3、4号标的的4号、5号门面，租赁期限均至2033年9月23日止。承租人在2013年9月23日已一次性付清15年租金给房东……”上诉人知悉上述情况后，未按照法律规定提出书面异议。在案涉门面流拍后，上诉人还向执行法院申请将案涉门面以第一次拍卖保留价直接抵偿债权，某法院遂作出执行裁定。上述裁定已经发生法律效力。上诉人在知悉案涉门面存在租赁权的情况下接受了以物抵债，一审法院裁定驳回起诉，并无不当。上诉人主张本案应参照最高人民法院(2021)最高法民申26号案例审理，但该案例的案由为申请执行人执行异议之诉，以申请执行人提出执行异议被法院驳回为前提。本案中，上诉人在执行过程中未向执行法院提出执行异议，对其主张参照(2021)最高法民申26号案例的上诉理由不予采信。

江西省吉安市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项、第一百七十八条规定，裁定如下：

驳回上诉，维持原裁定。

【法官后语】

随着诉讼过程的推进，当事人诉讼的目的和期望值会有所波动，为了维护已生效裁决的既判力，当事人不能仅因某一权利未达自己的目标就换个理由起诉，诉讼法规定有禁止重复起诉，也有一事不再理原则，因本案当事人与原产生执行效力的裁决的当事人不一致，所以当事人以新事实，新理由要求重新处理。通过本案，建议对已进入执行程序而对执行标的物上附带的权利存有异议而提起诉讼的，应作为类似重复起诉而予以驳回起诉，防止执行完结的案件返流成为诉讼案件。

一、执行生效裁定具有既判力

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》(以下简称《民诉法解释》)第二百四十七条规定了禁止重复起诉制度。该条文规定的重复起诉有两种类型：前诉裁判生效后的再次起诉和前诉尚在诉讼过程中的再

次起诉。在民事诉讼中，终局判决一旦获得确定，该判决对请求之判断就成为规范今后当事人之间法律关系的基准，当同一事项再提时，当事人不能对该判断提出争议、不能提出与之相矛盾的主张，法院也不能作出与该判断相矛盾或相抵触之判断。^①由于我国现行立法没有明确规定既判力制度，《民诉法解释》第二百四十七条将既判力抗辩纳入禁止重复起诉制度。虽然既判力一般指实体判决的生效效果，但是执行阶段的执行裁定或执行生效文书对案件的定分止争和实际诉讼目的的达成具有事半功倍的作用，所以执行程序中所产生的执行裁定或执行和解应当也具有既判力，只是其呈现的方式不一样而已。

二、对已生效的执行裁定应当进行程序审查

诉讼法规定了案外人执行异议之诉等权利救济程序，当事人认为实体权利受到损害，可通过原审诉讼法院所进行的诉讼程序进行权利救济。但是类似于本案，为了达到诉讼目的，当事人可能会隐瞒其执行程序中已知晓案涉标的物存在附着其他权利的情形，而这完全依赖当事人的诚信似乎不足取，审理法院还需要通过执行法院，调查了解具体的执行程序，并取得执行依据等证据材料，再作出程序或实体判断。

妥当行使法院释明权不仅能满足诉讼经济的要求，而且有助于协助当事人以正确的诉讼方式实现诉讼目的。充分发挥法院释明权的转换功能，将当事人的主观认识转换为符合诉讼法要求的客观事实，可以弥补当事人本位主义的不足。^②

此案审理过程中，因原告不愿承认其在执行过程中已知晓执行标的物存在租赁权的情况，法院依职权调取拍卖公告等执行依据的证据材料，得益于原执行法院在移送拍卖材料和拍卖公告时已注明案涉标的物存在其他租赁权的情况，本案才得以还原事实真相。为当事人提供程序保障不只是救济程序结果，更应重视程序过程中为当事人提供充分且平等的程序参与机会。

^①新堂幸司：《新民事诉讼法》，林剑锋译，法律出版社2008年版，第472页。

^②任重：《我国新诉讼资料释明的反思与重构——以〈九民会议纪要〉与〈新证据规定〉为中心的解读》，载《当代法学》2020年第5期。

三、本案驳回起诉的基本考量

本案中，原告实际对原生效裁判无异议，对原法院执行行为或执行标的物也无异议，只是因标的物上存在其他债权而影响其物权的行使，是对标的物上存在的权利负担存在异议，想通过诉讼方式排除其上的权利负担。虽然原告本次起诉与原来的起诉不属于《民诉法解释》规定的重复起诉，但是，根据执行程序要求，执行法院在执行时已审核并告知当事人案涉标的物附有权利负担，曾某某在执行和解时不仅明知案涉标的物存在租赁权，且明知后未提出执行异议和执行异议之诉，而选择执行和解，是其对自己权利作出的处分，其在本案想排除附着执行标的物上的权利负担，属于对执行和解的部分反悔。故，裁定驳回起诉可确定执行和解和执行裁定的既判力，最终不影响先诉案件的整体处理。

与本案关联的执行和解协议，是双方对执行对象充分了解后作出的权利处分。通过救济途径的选择，法院裁定驳回起诉，既是对执行裁定的维护，也是对执行和解双方当事人程序救济的保障。

编写人：江西省吉安市青原区人民法院刘春梅